

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

•
•
•
•
Podľa rozdeľovníka
•
•

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Číslo spisu
MUKNK-941/2025

Vybavuje/linka
Mgr. Jaroslava Kuricová
041/43 08 928

Krásno nad Kysucou
20.11.2025

Vec: Oznámenie o začatí doplnkového konania

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 84 ods. 4 písm. b) tohto zákona tohto zákona preskúmal žiadosť stavebníka **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297** vo veci vydania územného povolenia na stavbu „**Odkanalizovanie obcí Ochodnica a Dunajov**“ na pozemkoch: líniová stavba v kat. území Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Dunajov, Krásno nad Kysucou podľa §35 až § 38, § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Proti citovanému rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote listom zo dňa 03.11.2025 pod č. MUKNK-7380/2025 odvolali účastníci konania: Peter Sága, trvale bytom Ochodnica č. 494, 023 35 Ochodnica; Peter Pečala, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 687, 023 02 Krásno nad Kysucou; Iveta Slížová, trvale bytom Ochodnica č. 56, 023 365 Ochodnica.

Dňa 19.11.2025 pod č. MUKNK-7560/2025 zároveň Mesto Krásno nad Kysucou obdržalo odvolanie účastníka konania Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Lehota pre podanie odvolania voči stavebnému rozhodnutiu je 15-dňová. Národná diaľničná spoločnosť prevzala Územné rozhodnutie dňa 22.10.2025 (Potvrdenie o odoslaní elektronického podania). Aj keby boli dôvody odvolania vecne relevantné, oneskorenosť bráni jeho vecnému preskúmaniu, preto stavebný úrad naň neprihliada.

V súlade s ust. § 56 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) stavebný úrad týmto listom upovedomuje účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a vyzýva ich, aby najneskôr v lehote **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia sa k nemu vyjadrili, a podľa potreby doplnili konanie vykonaním novonavrhnutých dôkazov.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných dní (stavebný úrad Mesto Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 15:00 hod; Streda 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 17:00 hod; Piatok 7:00 – 11:30 hod, 12:00 – 13:00 hod).

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Príloha:

1. Kópia odvolania voči rozhodnutiu č. j. MUKNK-7380/2025 zo dňa 03.11.2025
2. Kópia odvolania voči rozhodnutiu č. j. MUKNK-7560/2025 zo dňa 19.11.2025

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Doručuje sa:

1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – navrhovateľ
2. Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
3. Obec Ochodnica, č. 121, 023 35 Ochodnica
4. Obec Kysucký Lieskovec, č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
5. Obec Dunajov, č. 222, 023 02 Dunajov
6. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 3 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok). Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Mestského/Obecného úradu v Krásne nad Kysucou, Ochodnici, Kysuckom Lieskoveci a v Dunajove. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Dotknutí:

1. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
3. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1. mája 34, 010 01 Žilina
4. Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 21, 010 01 Žilina
5. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, technické oddelenie, P. O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina
6. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. Ministerstvo dopravy, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
9. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
10. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
13. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
14. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca (vodná správa, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia)
15. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
16. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca
17. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, pozemkový a lesný odbor, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
18. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto (vodná správa, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia)
19. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor Krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
20. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
21. Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
22. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
23. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
24. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
25. OR HaZZ Čadca, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
26. Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava
27. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29. SPP Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
30. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
31. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
32. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
34. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
35. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
36. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Na vedomie:

1. HYCO PROJEKT a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta/obcí spôsobom v mieste obvyklým.

Mesto Krásno nad Kysucou:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Obec Ochodnica:

Vyvesené dňa: 8.12.2025

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Obec Kysucký Lieskovec:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

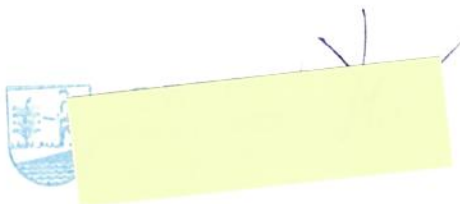
Pečiatka a podpis, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Obec Dunajov:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:



Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Príloha č. 1: Kópia odvolania voči rozhodnutiu č. j. MUKNK-7380/2025 zo dňa 03.11.2025

Peter Sága Ochodnica 494 02335

Peter Pečala Zákysučie 687 024 02 Krásno nad Kysucou

Iveta Slížová Ochodnica 56 02335



Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Vec: Odvolanie Č.j.: MUKNK-941/2025 zo dňa 13.10.2025

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov podávame proti rozhodnutiu Č.j.: MUKNK-941/2025 zo dňa 13.10.2025 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Odkanalizovanie obcí Ochodnica a Dunajov“ odvolanie.

1-1. Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie Palárikova 91, 022 01 Čadca Rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní Č.j.: OU-CA-OSZP-2025/000141-26 zo dňa 3.2. 2025 v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „**ODKANALIZOVANIE OBČÍ OCHODNICA A DUNAJOV**“, **určil** nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

Bod 5. V ďalšom povoľovacom procese zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie.

1-2. Nakoľko príloha č1: Situácia umiestnenia stavby neobsahuje zakreslenie stávajúcich skupinových rozvodov pitnej vody- Dolinka, Jamy, Šerkov žiadame aby stavebník uhradil prípadne vzniknuté škody na týchto rozvodoch pitnej vody, ich kvalifikovanú opravu a zabezpečil v prípade poškodenia týchto rozvodov bezodkladne dodávku pitnej vody pre dotknuté domácnosti.

1-3. Uvedené sa vzťahuje aj na podzemné uloženia dažďových zvodov, kanalizácii a odvodnenia pozemkov nehnuteľností príslušných RD občanov obce Ochodnica do rieky Ochodnička.

2-1. Obec Ochodnica, 023 35, Ochodnica, č. 121, SR, IČO: 314153 Titulom nadobudnutia: Z 594/2021 - Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní sp. zn.: N: 55/2021, NZ: 8087/2021 - 178/2021 protiprávne nadobudla podiely v nehnuteľnostiach.

V rámci zmiernosti nenavrhol vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie za tieto nehnuteľnosti.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Upozorňujeme, že v prípade predmetného nadobudnutia sporných podielov ktoré nadobudla obec Ochodnica titulom Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní sp. zn.: N: 55/2021, NZ: 8087/2021 - 178/2021 došlo k trestnému činu -zneužitia právomoci verejného činiteľa starostom obce Ochodnica, poslancami obce Ochodnica.

Na zasadnutí OZ Ochodnica 6.11.2020

Obci Ochodnica bola doručená požiadavka od SPF o možnosť vysporiadania podielov v bočných cestách v obci. Obci ponúkol advokát svoje služby k danej situácii. Poslanec Turčák žiada uviesť akú sumu má obec zaplatiť za jeho služby a čo presne suma obsahuje.

OZ v Ochodnici berie na vedomie informáciu doručenu zo Slovenského pozemkového fondu (SPF) o potrebe vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú miestne vedľajšie komunikácie v obci vrátane ponuky advokátskej kancelárie JUDr. Milan Chovanec na vykonanie príslušných právnych úkonov. Návrh advokátskej kancelárie JUDr. Milan Chovanec bude posunutý do finančnej komisie obecného zastupiteľstva na zaujatie stanoviska.

Dňa 25.01.2021 obec Ochodnica uzatvorila zmluvu o poskytovaní právnych služieb z AK.Chovanec.

-bod 2,1,1. Vysporiadanie podielov neznámych vlastníkov pod miestnymi komunikáciami v intraviláne obce 20000eur-

- Uznesenie č. 23/2022

OZ v Ochodnici schvaľuje vysporiadanie pozemkov, ktoré časťou zasahujú mimo zariadenia miestnych komunikácií v prospech oprávnených osôb domáhajúcich sa priznania vlastníckeho práva týmto spôsobom:

1. bezodplatným uznaním - priznaním vlastníckeho práva, ak žiadateľ preukáže, že on alebo jeho predchodca bol podľa evidenčného listu užívateľom nehnuteľnosti, do ktorej pozemok pod zariadením miestnej komunikácie zasahuje alebo je právnym nástupcom pôvodného vlastníka vedeného na LV, kde bola parcela EKN evidovaná
2. zámenou za iný pozemok, ktorého získanie je v záujme obce
3. predajom za kúpnu cenu schválenú obecným zastupiteľstvom

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Pri vysporiadaní pozemku je záujemca povinný obci Ochodnica uhradiť pomernú časť nákladov spojených s vysporiadaním pozemkov registra E pod zariadením miestnej komunikácie. Vysporiadanie podielov bude riešené individuálne, na základe žiadosti záujemca.

Za:

Proti:

Zdržal sa:

6 p. Anna Ďuratná, p. Martin Kuchta, Ing. Milan Mizera, p. Karol Šamaj,

Obec Ochodnica ignorovala žiadosti občanov obce o vrátenie nezákonne vydržaných podielov v nehnuteľnostiach ktoré nadobudla na základe : Z 594/2021 - Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní sp. zn.: N: 55/2021, NZ: 8087/2021 - 178/2021.

-Obec Ochodnica k dnešnému dňu nevyporiadala nehnuteľnosti/odkúpenie spoluvlastníckych podielov/ na ktorých bude SEVAK -a.s Žilina umiestňovať predmetnú stavbu v -kú Ochodnica.

Na základe hore uvedeného my dotknutý spoluvlastníci nehnuteľností v kú Ochodnica, Kysucký Lieskovec **podávame odvolanie** voči: **ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY** Č.j.: MUKNK-941/2025 zo dňa 13.10. **Mesta Krásno nad Kysucou ako príslušného stavebného úradu** / podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa § 35 až § 38 stavebného zákona v územnom konaní./

Ochodnica 3.11.2025

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou



NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

MIESTO	
Krásno nad Kyslou	
Príjemné dňa 18.11.2025	
Číslo zápisu 2025	
Príjmy:	Výdavky J. Lencová

05010210*

Dátum
12. 11. 2025

ODVOLANIE

NDS odôvodňuje podanie odvolania voči Rozhodnutiu o umiestnení stavby nasledovne:

NDS nižšie uvádza prehľad dočasných záberov pozemkov, ktoré sú v kolízii so stavbou diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Ošednica.

C-KN	E-KN	katastrálne územie
1701/5		
1701/4	856/1	Dunajov
1701/1		Dunajov
1701/4		Dunajov
1701/1	857/1	Dunajov
1701/1	863/1	Dunajov

Strana 1 z 2

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

1701/1	864/1	Dunajov
1701/1	1250/1	Dunajov
1701/1	1251/1	Dunajov
1701/1	1258/1	Dunajov
1701/1	1257/1	Dunajov
1701/1	1269/1	Dunajov
1701/1	1270/1	Dunajov
1701/1	1271/1	Dunajov
1701/1	1272/1	Dunajov
1701/1	1273/1	Dunajov
1701/1	1274/1	Dunajov
1701/1	1275/1	Dunajov
1701/1	1276/1	Dunajov
1701/1	1277/1	Dunajov
1701/1	1278/1	Dunajov
1701/1	1279/1	Dunajov
1701/1	1282/1	Dunajov
1701/2	1282/2	Dunajov
1701/2	1283/2	Dunajov
1701/2	2613	Dunajov
1701/2	1298	Dunajov
1701/2	1897	Dunajov
1701/2	2357	Dunajov
1701/2	2001/3	Dunajov
1701/3		
1755/3		
1700/1		
1759/2	2001/1	Dunajov
2172		Dunajov
3557/2		
12568/64		
12586/2	4032/7	Krásno nad Kysucou

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie č. j. MUKNK-941/2025 z 13.10.2025 v celom rozsahu zrušil a vec vrátil mestu Krásno nad Kysucou na nové prejednanie a rozhodnutie.

V nadväznosti na uvedené Vám zasielame stavebné povolenie č. 13847/2025/SCDPK/59603 zo dňa 13.08.2025, osvedčenie o strategickú investíciu č. 20356/2024/SSD/59653-M zo dňa 19.07.2024, ako aj grafickú súťaž identifikovaných pozemkov, ktoré sú v kolízii s pozemkami potrebnými pre realizáciu diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Ošádnicu.

S pozdravom

Ing. [signature]
predsedu
generálneho riaditeľstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 46 -

[signature]
Ing. Tomáš Mateička
člen predstavenstva

Prílohy: podľa textu

telefón +421 2 583 11 111
fax +421 2 583 11 106
web www.nds.sk

bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu SK96 8130 0000 0009 4000
SWIFT: SPORSKBA

Zapísaná v obchodnom registri
Mestský úrad Krásno nad Kysucou 14
vlastné číslo
vložka číslo 21/08

IČO 35 919 001
DIČ SK2021937775
IČ DPH SK2021937775

Strana 2 z 2